

인천항만공사 감사위원회

주의 및 시정요구

제 목 위탁비 퇴직급여 지급 부적정

소 관 부 서 ○○○○팀, ♡♡♡♡팀, □□□□팀

내 용

인천항만공사(이하 ‘公社’라고 한다.)에서는 ⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗(현, ○○○○○○
○○○○○, 이하 ‘○○○○○’라고 한다.)와 위탁계약을 체결하고 현재까지 인천항 여
객터미널 위탁관리 등의 업무(이하 ‘위탁업무’라고 한다.)를 ○○○○○○에 위탁하고
있으며 위탁계약에 따라 위 위탁업무 수행에 소요된 인건비 및 판매관리비(이하
‘위탁비’라고 한다.)에 대해 ○○○○○○에서 집행한 위탁비의 월별 지출내역을 검토
한 후 월별 실비 또는 분기별 정액으로 지급하고 있다.

「근로자퇴직급여 보장법」 제4조제1항에 따르면 사용자는 퇴직하는 근로자에
게 퇴직급여를 지급하기 위해 퇴직급여제도⁵⁾를 운영하되 계속근로기간이 1년
미만인 근로자에게는 퇴직급여제도의 설정의무가 면제된다고 규정하고 있다.

따라서 퇴직급여는 계속근로기간이 1년 이상 근로자를 대상으로 설정하여 지급
하여야 한다.

그런데 2014년과 2015년에 매년도 연말 기준으로 재직중인 전체 근로자를 대상
으로 ○○○○○○에서 산정한 퇴직급여추계액⁶⁾을 근거로 公社에서 지급한 퇴직급여
위탁비 집행내역을 점검한 결과 「근로자퇴직급여 보장법」과 다르게 퇴직급여제도
의 설정의무 면제 대상인 계속근로기간이 1년 미만인 근로자까지 포함된 퇴직금

5) 확정급여형퇴직연금제도, 확정기여형퇴직연금제도, 퇴직금제도(사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도)

6) (1일 평균금액×30)×(총계속근로기간÷365일), 1일 평균금액은 직전 3개월간의 임금총액을 그 기간 총근로일수로 나눈금액

여를 지급 하였다.

그 결과 퇴직급여 설정 면제대상자가 퇴직급여 대상에 포함되어 2014년과 2015년 ○○○○○에 지급한 위탁비 예산 55,624,630원이 과다하게 집행 되었으며 2014년도 퇴직급여 집행비용에는 총 근로기간 1년 미만 근로자 1명에 대한 퇴직 급여 950,410원이 포함되어 지급 되었다.

한편 2014년과 2015년 퇴직급여제도 설정의무 면제 대상자(계속근로기간 1년 미만 근로자) 총 45명의 퇴직급여로 지급된 55,624,630원에 대해 점검한 결과 총 근로 기간 1년 미만 근로자로 2015년 퇴직한 1명을 제외한 총 44명은 2016. 9월말까지 1년 이상 계속 근로중에 있어 위 퇴직급여(근로기간 1년 미만 근로자 퇴직급여 950,410원은 제외)는 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직자 발생 시 퇴직급여로 지급될 수 있도록 ○○○○○에서 퇴직연금제도 등으로 운영하고 있다.

[표.1] 계속근로 1년 미만 근로자 퇴직급여 지급 현황

구 분	소 속	1년 미만 근로자수	퇴직급여 지급액	비 고
2014년	○○○○○	17명	20,659,830원	2016.9.31.까지 재직자 16명
2015년	○○○○○	28명	34,964,800원	2016.9.31.까지 재직자 28명
합 계		45명	55,624,630원	

※ □□□□팀 제출자료 재정리(퇴직급여추계액 기준), 2014년도 지급된 위탁비 중 총 근로기간 1년 미만 근로자 1명 퇴직급여 포함

[표.2] 퇴직급여 미지급 대상 지급 현황

성 명	소 속	입사일	퇴직일	총 근로기간	산정 퇴직금	비 고
○○○	○○○○○	2014. 3. 6.	2015. 1. 31.	332일	950,410원	○○○○○에서 퇴직연금으로 불입

※ □□□□팀 제출자료 재정리, 2014.12.31.기준 근로기간 301일에 해당되는 퇴직급여추계액 산정 금액이며 당사자에게는 미지급

조 치 할 사 항

인 천 향 만 공 사 ○ ○ ○ ○ 팀 장 , ♠ ♠ ♠ ♠ 팀 장 , □ □ □ □ 팀 장 은

① 위탁비 지급시 퇴직급여는 관련법령에 따라 계속근로기간 1년 이상 근로자에 대해

설정된 퇴직급여에 한해 지급 될 수 있도록 조치하시고 □□□□ 팀 장은 근로
기간 1년 미만 근로자에 대한 퇴직급여로 2014년 ○○○○○에 지급했던 위탁비
950,410원을 환수하여 주시고, (시정)

- ② 향후 위탁비 집행관리 소홀 등으로 公社의 예산이 과다하게 집행되는 일이 없도록
관련업무에 주의하시기 바랍니다. (주의)

[별표.1] 2014년도 1년 미만 재직자 퇴직급여 지급 현황 (총 17명, 20,659,830원)

연번	소속	성명	입사일	재직일수	퇴직급여 추계액	비 고
1	○○○○○	○○○	2014/01/20	346일	2,126,770원	여객터미널
2	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,916,240원	내항
3	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,710,100원	내항
4	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,710,100원	내항
5	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,710,100원	내항
6	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,822,550원	내항
7	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,321,220원	내항
8	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,321,220원	내항
9	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,321,220원	내항
10	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,321,220원	내항
11	○○○○○	○○○	2014/02/01	334일	1,321,220원	내항
12	○○○○○	○○○	2014/03/06	301일	950,410원	여객터미널
13	○○○○○	○○○	2014/05/01	245일	765,770원	여객터미널
14	○○○○○	○○○	2014/06/02	213일	690,190원	여객터미널
15	○○○○○	○○○	2014/07/17	168일	544,380원	여객터미널
16	○○○○○	○○○	2014/11/17	45일	97,180원	여객터미널
17	○○○○○	○○○	2014/12/15	17일	9,940원	여객터미널
합 계					20,659,830원	

※ 자료출처 : ○○○○ 제출자료 재정리

[별표.2] 2015년도 1년 미만 재직자 퇴직급여 지급 현황 (총 28명, 34,964,800원)

연번	소속	성명	입사일	재직일수	퇴직급여 추계액	비 고
1	○○○○○	○○○	2015/01/08	358일	1,245,900원	여객터미널
2	○○○○○	○○○	2015/02/01	334일	4,872,770원	여객터미널
3	○○○○○	○○○	2015/02/01	334일	5,551,250원	여객터미널
4	○○○○○	○○○	2015/02/01	334일	5,366,220원	여객터미널
5	○○○○○	○○○	2015/02/01	334일	4,872,770원	여객터미널
6	○○○○○	○○○	2015/03/01	306일	1,013,930원	여객터미널
7	○○○○○	○○○	2015/03/01	306일	1,029,620원	여객터미널
8	○○○○○	○○○	2015/04/01	275일	1,085,340원	외항
9	○○○○○	○○○	2015/04/01	275일	1,085,340원	외항
10	○○○○○	○○○	2015/04/01	275일	1,085,340원	외항
11	○○○○○	○○○	2015/05/11	235일	990,350원	내항
12	○○○○○	○○○	2015/05/18	228일	562,200원	여객터미널
13	○○○○○	○○○	2015/05/21	225일	747,460원	여객터미널
14	○○○○○	○○○	2015/06/01	214일	1,067,040원	여객터미널
15	○○○○○	○○○	2015/06/01	214일	1,180,790원	여객터미널
16	○○○○○	○○○	2015/07/11	174일	233,170원	여객터미널
17	○○○○○	○○○	2015/08/24	130일	515,940원	신항관리부두
18	○○○○○	○○○	2015/09/01	122일	484,190원	신항관리부두
19	○○○○○	○○○	2015/09/01	122일	881,270원	신항대로
20	○○○○○	○○○	2015/09/01	122일	495,570원	염부두
21	○○○○○	○○○	2015/11/16	46일	97,130원	여객터미널
22	○○○○○	○○○	2015/11/16	46일	97,130원	여객터미널
23	○○○○○	○○○	2015/11/16	46일	181,100원	크루즈
24	○○○○○	○○○	2015/12/01	31일	54,160원	신항대로
25	○○○○○	○○○	2015/12/01	31일	43,280원	신항대로

연번	소속	성명	입사일	재직일수	퇴직급여 추계액	비 고
26	○○○○	○○○	2015/12/01	31일	43,280원	신항대로
27	○○○○	○○○	2015/12/01	31일	40,910원	신항관리부두
28	○○○○	○○○	2015/12/01	31일	41,350원	신항쉼터
합 계					34,964,800원	

※ 자료출처 : ○○○○ 제출자료 재정리